

1. ¿Qué era el complemento de maternidad (2016)?

Fue un **plus en la pensión** creado por el Gobierno del PP mediante la **Ley 48/2015 (Presupuestos para 2016)** e incorporado a la Ley General de la Seguridad Social.

Idea básica

- Era un **incremento de la pensión** para mujeres con hijos.
- Se aplicaba a pensiones contributivas de:
 - jubilación
 - viudedad
 - incapacidad permanente

¿A quién iba dirigido?

- Inicialmente **solo a mujeres** que hubieran tenido **2 o más hijos**.

¿Por qué se creó?

Tenía dos objetivos principales:

- **Reconocer la “aportación demográfica”** de las madres al sistema de pensiones.
- **Reducir la brecha de género**, ya que muchas mujeres tienen carreras laborales más cortas o peor cotizadas por el cuidado de hijos.

¿Cuánto aumentaba la pensión?

Se calculaba como un porcentaje sobre la pensión:

- 2 hijos → +5%
 - 3 hijos → +10%
 - 4 o más → +15%
-

2. Problema clave: discriminación

El diseño original tenía un problema jurídico importante:

 **Excluía a los hombres totalmente.**

En **diciembre de 2019**, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictó una sentencia diciendo que:

- esta exclusión era **discriminatoria por razón de sexo**

Es decir:

👉 si un hombre estaba en la misma situación (padre con hijos y pensión), también debía poder recibirlo.

3. ¿Qué pasó después? (2019–2021)

Tras esa sentencia:

- España tuvo que **abrir el complemento a los hombres**, aunque con condiciones.
- Muchos padres empezaron a **reclamarlo judicialmente**.

Además:

- los tribunales españoles (Tribunal Supremo) acabaron reconociendo ese derecho a los hombres en igualdad.
-

4. Sustitución del complemento (2021)

En **febrero de 2021**, el Gobierno cambió el sistema:

👉 Se eliminó el antiguo complemento de maternidad y se creó uno nuevo:

➤ “Complemento para la reducción de la brecha de género”

Principales cambios:

- Ya no se basa en “ser madre”, sino en **corregir la desigualdad en las pensiones**.
 - Puede solicitarlo:
 - mujeres
 - hombres (con requisitos)
 - Se calcula como **cantidad fija por hijo**, no porcentaje.
 - Basta **1 hijo** (antes eran mínimo 2).
-

5. Situación actual y polémicas recientes

El tema sigue generando litigios:

- En **2019** → el TJUE dijo que el sistema original era discriminatorio.
- En **2025** → volvió a señalar que el nuevo complemento también puede ser discriminatorio si exige más requisitos a los hombres.

👉 Por eso:

- el mismo derecho debe aplicarse **en igualdad real a hombres y mujeres**
 - hay reclamaciones en marcha y cambios jurisprudenciales
-

Resumen rápido

- **2016** → se crea el complemento
 - solo para mujeres con hijos
 - aumenta la pensión en %
 - **2019** → la UE lo declara discriminatorio
 - **2019–2021** → los hombres empiezan a reclamarlo
 - **2021** → se sustituye por el complemento de “brecha de género”
 - **Hoy** → sigue vigente pero con ajustes por decisiones judiciales
-